VERTRAGS- UND SCHULDRECHT · KAPITEL 10 VON 10

Probeklausur

Eine Probeklausur für 60 Minuten mit 60 Punkten: vier kurze Fälle im Gutachtenstil zu Vertragsschluss, Minderjährigen, Anfechtung, Vertreter ohne Vertretungsmacht, Fristen und Verjährung, dazu ein Wissensteil. Mit vollständigen Lösungen und Punkteschema.

Diese Probeklausur prüft den Stoff aus den Kapiteln 1 bis 7 so, wie eine 60-Minuten-Klausur ihn prüfen könnte: kurze Fälle, die du im Gutachtenstil löst, und ein paar Wissensfragen. Alle Fälle sind neu. Sie kommen in keinem Kapitel und im Skript nicht vor.

Wie die echte Klausur am 14.12.2026 aufgebaut ist, ist nicht bekannt. Offen ist, wie viele Fälle es gibt, wie die Punkte verteilt sind und ob das Gesetz als Hilfsmittel erlaubt ist. Diese Probeklausur nimmt an: Das BGB ist erlaubt, und es gibt überwiegend kurze Fälle. Das Punkteschema ist ein eigener Vorschlag, nicht das der Dozentin.

So benutzt du die Probeklausur

1. Leg ein BGB bereit (Gesetzestext ohne Kommentar), dazu Papier und einen Stift. Sonst nichts.
2. Stell einen Timer auf **60 Minuten**. Faustregel: ein Punkt entspricht etwa einer Minute.
3. Lies nur den Abschnitt „Aufgaben“. Schreib deine Lösung vollständig aus, nicht nur in Stichworten.
4. Erst wenn der Timer abgelaufen ist, vergleichst du mit „Lösungen und Bewertung“. Vergib dir die Punkte ehrlich nach dem Schema.
5. Unter „Auswertung“ siehst du, welche Kapitel du wiederholen solltest.

Aufgabe	Thema	Punkte
1	Vertragsschluss: Annahmefrist, abändernde und verspätete Annahme, Fristberechnung	16
2	Minderjährige: §§ 106–110, Aufforderung nach § 108 II, Abstraktionsprinzip	14
3	Anfechtung: arglistige Täuschung und Eigenschaftsirrtum, Anfechtungsfristen	12
4	Vertreter ohne Vertretungsmacht und Verjährung	10
5	Wissensfragen: Definitionen und Abgrenzungen	8
	Summe	**60**

Bestehensgrenze: 50 Prozent, also 30 von 60 Punkten.

Aufgaben

Aufgabe 1 · Das E-Piano (16 Punkte)

V verkauft privat ihr gebrauchtes E-Piano. Sie schreibt K einen Brief: „Ich biete Ihnen mein E-Piano für 900 € an. Mein Angebot gilt zwei Wochen ab Zugang dieses Briefes. Sie erreichen mich auch per E-Mail.“ Der Brief liegt am Freitag, 13.11.2026, vormittags im Briefkasten des K.

Am Donnerstag, 26.11.2026, schreibt K an die angegebene E-Mail-Adresse: „Einverstanden, aber für 850 € einschließlich Lieferung.“ V antwortet nicht. Am Montag, 30.11.2026, schreibt K erneut: „Gut, dann nehme ich das Piano doch für 900 €.“ Auch darauf antwortet V nicht. Am 01.12.2026 verkauft sie das Piano an D.

K meint, er habe einen Vertrag. Er verlangt von V die Übereignung des Pianos gegen Zahlung von 900 €.

Frage: Hat K gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des E-Pianos aus § 433 I 1 BGB? Gib dabei an, bis zu welchem Zeitpunkt K das Angebot annehmen konnte.

Aufgabe 2 · Das Smartphone auf Raten (14 Punkte)

Jonas ist 15 Jahre alt. Am Samstag, 07.11.2026, kauft er bei Händler H ein gebrauchtes Smartphone für 180 €. Er zahlt 60 € sofort aus seinem Taschengeld. Die restlichen 120 € soll

er in zwei Raten zu je 60 € zahlen, fällig am 07.12.2026 und am 07.01.2027. H übergibt und übereignet ihm das Smartphone sofort. Die Eltern wissen von dem Kauf nichts.

H wird unsicher und schreibt den Eltern einen Brief mit der Bitte, sich zu erklären, ob sie den Kauf genehmigen. Der Brief geht ihnen am Montag, 16.11.2026, zu. Die Eltern reagieren nicht. Am Montag, 07.12.2026, verlangt H von Jonas die erste Rate.

Fragen: a) Hat H gegen Jonas einen Anspruch auf Zahlung der Raten aus § 433 II BGB? (11 Punkte) b) Wer ist Eigentümer des Smartphones? Was kann H tun? (3 Punkte)

Aufgabe 3 · Das Gemälde (12 Punkte)

P kauft am Mittwoch, 14.10.2026, bei Kunsthändler G ein Ölgemälde für 3.000 € und zahlt sofort. G versichert ihm: „Das Bild stammt von einem bekannten Maler des 19. Jahrhunderts." G weiß, dass das falsch ist. Es ist eine Kopie aus den 1990er-Jahren, wert etwa 200 €. Ohne diese Aussage hätte P das Bild nicht gekauft. Am Donnerstag, 05.11.2026, erfährt P durch ein Gutachten die Wahrheit.

Fragen: a) Kann P sich vom Kaufvertrag lösen? Bis wann muss er handeln, und muss er G etwas ersetzen? (8 Punkte) b) Abwandlung: G hat nichts über den Maler gesagt. P hielt das Bild selbst für ein Original. Nach dem Gutachten vom 05.11.2026 überlegt er lange und erklärt G gegenüber erst am Donnerstag, 10.12.2026, die Anfechtung. Mit Erfolg? (4 Punkte)

Aufgabe 4 · Das Lastenrad (10 Punkte)

Ben (22) und Tom wohnen zusammen. Ben weiß, dass Tom ein Lastenrad sucht. Am Donnerstag, 12.11.2026, sieht er im Laden der Händlerin L ein Lastenrad für 1.200 €. Er sagt zu L: „Ich kaufe das Rad im Namen meines Mitbewohners Tom. Er hat mich bevollmächtigt." Das ist falsch, und Ben weiß das. L hat keinen Anlass, ihm nicht zu glauben. Sie einigen sich: Zahlung und Übergabe bei Abholung.

L ruft Tom an und fragt, ob der Kauf in Ordnung geht. Tom lehnt am Freitag, 20.11.2026, ausdrücklich ab. L kennt Bens Namen und Anschrift.

Fragen: a) Hat L gegen Tom einen Anspruch auf Zahlung von 1.200 € aus § 433 II BGB? (4 Punkte) b) Was kann L von Ben verlangen? (4 Punkte) c) L kümmert sich lange nicht um die Sache. Erst am Montag, 07.01.2030, verklagt sie Ben. Ben beruft sich auf Verjährung. Zu Recht? (2 Punkte)

Aufgabe 5 · Wissensfragen (8 Punkte)

a) Was ist eine Willenserklärung? (1 Punkt) b) Wie grenzt du den Boten vom Stellvertreter ab? Welche Folge hat das für die Geschäftsfähigkeit? (2 Punkte) c) Was ist der Unterschied zwischen einer Einwendung und einer Einrede? Nenne je ein Beispiel. (2 Punkte) d) Erkläre das Abstraktionsprinzip an einem Beispiel. (2 Punkte) e) Was ist der Unterschied zwischen „nichtig“ und „anfechtbar“? (1 Punkt)

Lösungen und Bewertung

Die Punkte in eckigen Klammern zeigen, wofür es Punkte gibt. Alle Wochentage und Fristen sind mit Python nachgerechnet.

Aufgabe 1 · Lösung (16 Punkte)

Eigene Lösungsskizze.

1. **Obersatz** [1]: K könnte gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des E-Pianos gegen Zahlung von 900 € aus § 433 I 1 BGB haben. Dazu müsste ein Kaufvertrag zustande gekommen sein. Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande, Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB).
2. **Angebot der V** [2]: Ein Angebot ist eine Willenserklärung mit Rechtsbindungswillen, die so bestimmt ist, dass ein bloßes „Ja“ genügt. V richtet den Brief an K persönlich und nennt Ware und Preis. Anders als ein Schaufenster richtet er sich nicht an die Allgemeinheit. Also liegt ein Angebot vor.
3. **Zugang** [1]: Als empfangsbedürftige Willenserklärung wird das Angebot mit Zugang wirksam (§ 130 I 1 BGB). Der Brief liegt am Freitag, 13.11.2026, vormittags im Briefkasten. K kann ihn an diesem Tag zur Kenntnis nehmen. Das Angebot ist am 13.11.2026 zugegangen.
4. **Annahmefrist** [1]: V hat eine Frist von zwei Wochen gesetzt. Die Annahme kann nur innerhalb dieser Frist erfolgen (§ 148 BGB).
5. **Fristberechnung** [3]:
   - Die Frist beginnt mit einem Ereignis im Lauf des Tages, dem Zugang. Der 13.11. zählt nicht mit (§ 187 I BGB).
   - Eine Wochenfrist endet mit Ablauf des Tages, der nach seiner Benennung dem Ereignistag entspricht (§ 188 II BGB). Zwei Wochen nach Freitag, 13.11.2026, ist Freitag, 27.11.2026.
   - Der 27.11.2026 ist ein Werktag. § 193 BGB spielt keine Rolle.
   - Also konnte K bis Freitag, 27.11.2026, 24 Uhr annehmen. Die Annahme muss V bis dahin zugehen.

6. **Erklärung vom 26.11.2026** [3]: Die E-Mail könnte eine Annahme sein. Sie ist rechtzeitig. V hat den E-Mail-Weg eröffnet. Bei einer Privatperson geht die Mail spätestens am Tag nach dem Eingang zu, hier also spätestens am 27.11.2026. Eine Annahme muss aber ein uneingeschränktes „Ja“ zum Angebot sein. K will nur 850 € einschließlich Lieferung zahlen. Eine Annahme unter Änderungen gilt als Ablehnung, verbunden mit einem neuen Angebot (§ 150 II BGB). Mit der Ablehnung ist das Angebot der V erloschen (§ 146 BGB).
7. **Annahme des neuen Angebots durch V?** [1]: V antwortet nicht. Schweigen hat grundsätzlich keinen Erklärungswert. Eine Ausnahme (Gesetz, Vereinbarung, Kaufleute) liegt nicht vor. Also hat V das Angebot über 850 € nicht angenommen.
8. **Erklärung vom 30.11.2026** [2]: Die zweite E-Mail könnte eine Annahme des ursprünglichen Angebots sein. Dieses Angebot ist aber schon erloschen, durch die Ablehnung (§ 146 BGB) und außerdem durch Ablauf der Frist am 27.11.2026 (§ 148 BGB). Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot (§ 150 I BGB). Die Erklärung vom 30.11. ist also ein neues Angebot des K über 900 €.
9. **Annahme durch V?** [1]: V antwortet wieder nicht und verkauft an D. Schweigen ist keine Annahme. Eine Annahme liegt nicht vor.
10. **Ergebnis** [1]: Also ist zwischen K und V kein Kaufvertrag zustande gekommen. K hat keinen Anspruch aus § 433 I 1 BGB.

Aufgabe 2 · Lösung (14 Punkte)

Eigene Lösungsskizze.

a) Anspruch auf Zahlung der Raten (11 Punkte)

1. **Obersatz** [1]: H könnte gegen Jonas einen Anspruch auf Zahlung der restlichen 120 € aus § 433 II BGB haben. Dazu müsste ein wirksamer Kaufvertrag vorliegen.
2. **Angebot und Annahme** [1]: Jonas und H haben sich über Smartphone, Preis und Ratenzahlung geeinigt. Zwei übereinstimmende Erklärungen liegen vor. Fraglich ist, ob die Erklärung des Jonas wirksam ist.
3. **Geschäftsfähigkeit** [1]: Jonas ist 15 Jahre alt, also beschränkt geschäftsfähig (§§ 2, 106 BGB). Seine Willenserklärung ist nur unter den Voraussetzungen der §§ 107 ff. BGB wirksam.
4. **Lediglich rechtlich vorteilhaft?** [1]: Ohne Einwilligung wirksam wäre der Vertrag, wenn Jonas durch ihn lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt (§ 107 BGB). Der Kaufvertrag verpflichtet ihn aber zur Zahlung von 180 € (§ 433 II BGB). Das ist ein rechtlicher Nachteil.
5. **Einwilligung** [1]: Eine vorherige Zustimmung der Eltern (§§ 107, 183 BGB) zu diesem Kauf liegt nicht vor. Sie wissen von nichts.

6. **§ 110 BGB** [2]: Der Vertrag könnte nach § 110 BGB von Anfang an wirksam sein. Dazu müsste Jonas die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt haben, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung überlassen wurden. Bewirkt heißt: vollständig erbracht. Das Taschengeld ist ihm zur freien Verfügung überlassen. Er hat aber nur 60 € von 180 € gezahlt, den Rest will er in Raten zahlen. Also hat er die Leistung nicht bewirkt. § 110 BGB greift nicht.
7. **Schwebende Unwirksamkeit** [1]: Der Vertrag ist schwebend unwirksam. Seine Wirksamkeit hängt von der Genehmigung der Eltern ab (§ 108 I BGB).
8. **Aufforderung nach § 108 II BGB** [2]: H hat die Eltern zur Erklärung über die Genehmigung aufgefordert. Dann kann die Genehmigung nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung erklärt werden. Sonst gilt sie als verweigert (§ 108 II 2 BGB).
    - Die Aufforderung geht am Montag, 16.11.2026, zu. Dieser Tag zählt nicht (§ 187 I BGB).
    - Die Frist endet am gleichnamigen Wochentag zwei Wochen später (§ 188 II BGB): Montag, 30.11.2026, 24 Uhr. Das ist ein Werktag.
    - Die Eltern haben bis dahin nichts erklärt. Also gilt die Genehmigung seit Ablauf des 30.11.2026 als verweigert.
9. **Ergebnis** [1]: Der Kaufvertrag ist endgültig unwirksam. Am 07.12.2026 hat H keinen Anspruch auf die Raten aus § 433 II BGB.

b) Eigentum am Smartphone (3 Punkte)

1. **Trennungs- und Abstraktionsprinzip** [1]: Die Übereignung (§ 929 BGB) ist ein eigenes Rechtsgeschäft neben dem Kaufvertrag. Ihre Wirksamkeit hängt nicht davon ab, ob der Kaufvertrag wirksam ist.
2. **Übereignung an Jonas** [1]: Durch die Übereignung erwirbt Jonas nur Eigentum. Er muss dafür nichts aufgeben. Das ist lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107 BGB). Seine Einigungserklärung ist ohne Zustimmung der Eltern wirksam. Jonas ist Eigentümer des Smartphones.
3. **Folge für H** [1]: H kann das Smartphone nicht als Eigentümer herausverlangen. Weil der Kaufvertrag unwirksam ist, hat Jonas das Eigentum aber ohne Rechtsgrund erlangt. H kann es nach Bereicherungsrecht (§ 812 BGB) zurückverlangen.

Aufgabe 3 · Lösung (12 Punkte)

Eigene Lösungsskizze.

a) Arglistige Täuschung (8 Punkte)

1. **Obersatz** [1]: Der Kaufvertrag könnte durch Anfechtung von Anfang an nichtig sein (§ 142 I BGB). Dann müsste P einen Anfechtungsgrund haben und die Anfechtung fristgerecht gegenüber G erklären.
2. **Täuschung** [2]: Als Anfechtungsgrund kommt die arglistige Täuschung in Betracht (§ 123 I Alt. 1 BGB). Täuschung ist ein Verhalten, das einen Irrtum erregt oder aufrechterhält. G hat ausdrücklich und falsch behauptet, das Bild stamme von einem Maler des 19. Jahrhunderts. Dadurch hat er bei P den Irrtum erregt, er kaufe ein Original. Also liegt eine Täuschung vor.
3. **Arglist** [1]: Arglist heißt Vorsatz. G wusste, dass das Bild eine Kopie ist. Er handelte arglistig.
4. **Ursächlichkeit** [1]: Ohne die Aussage hätte P nicht gekauft. Die Täuschung war ursächlich für seine Erklärung.
5. **Anfechtungserklärung** [1]: P muss die Anfechtung gegenüber G als Vertragspartner erklären (§ 143 I BGB). Das Wort „anfechten“ muss nicht fallen. Es genügt, dass erkennbar wird: P will den Vertrag wegen der Täuschung nicht gelten lassen.
6. **Anfechtungsfrist** [1]: Die Frist beträgt ein Jahr ab Entdeckung der Täuschung (§ 124 I, II BGB). P entdeckt sie am Donnerstag, 05.11.2026. Dieser Tag zählt nicht (§ 187 I BGB). Die Frist endet am Tag mit derselben Zahl ein Jahr später (§ 188 II BGB): Freitag, 05.11.2027, 24 Uhr. Das ist ein Werktag.
7. **Rechtsfolge** [1]: Mit der Anfechtung ist der Kaufvertrag von Anfang an nichtig (§ 142 I BGB). P muss G nichts ersetzen. Die Pflicht zum Ersatz des Vertrauensschadens (§ 122 BGB) gilt nur bei Anfechtung wegen Irrtums nach §§ 119, 120, nicht bei § 123. Die Rückabwicklung (3.000 € gegen das Bild) läuft über das Bereicherungsrecht (§ 812 BGB).

Ergebnis: P kann den Vertrag nach § 123 I Alt. 1 BGB anfechten, und zwar bis Freitag, 05.11.2027. Er schuldet G keinen Ersatz.

Ergänzung: Daneben liegt auch ein Eigenschaftsirrtum nach § 119 II BGB vor. Die Anfechtung nach § 123 ist für P aber günstiger: längere Frist, kein Vertrauensschaden.

b) Abwandlung: Eigenschaftsirrtum (4 Punkte)

1. **Anfechtungsgrund** [1]: G hat nicht getäuscht, § 123 BGB scheidet aus. In Betracht kommt ein Eigenschaftsirrtum (§ 119 II BGB). Echtheit und Urheber eines Bildes sind verkehrswesentliche Eigenschaften, denn sie bestimmen den Wert. P hat sich darüber geirrt. Ein Anfechtungsgrund liegt vor.
2. **Frist: unverzüglich** [1]: Bei § 119 BGB muss die Anfechtung unverzüglich erfolgen, also ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 I 1 BGB). Die Frist beginnt, sobald P den Anfechtungsgrund kennt, hier am 05.11.2026.

3. **Subsumtion** [1]: P erklärt die Anfechtung erst am 10.12.2026, mehr als fünf Wochen später. Er hat nur lange überlegt, ein Grund für die Verzögerung ist nicht ersichtlich. Eine kurze Überlegungszeit ist erlaubt, fünf Wochen sind es nicht. Das ist nicht mehr ohne schuldhaftes Zögern. Die Anfechtung ist verspätet.
4. **Ergebnis und Hinweis** [1]: Die Anfechtung hat keinen Erfolg, der Kaufvertrag bleibt wirksam. Hätte P rechtzeitig angefochten, müsste er G den Vertrauensschaden ersetzen (§ 122 I BGB), höchstens bis zum Erfüllungsinteresse.

Aufgabe 4 · Lösung (10 Punkte)

Eigene Lösungsskizze.

a) Anspruch gegen Tom (4 Punkte)

1. **Obersatz** [1]: L könnte gegen Tom einen Anspruch auf Zahlung von 1.200 € aus § 433 II BGB haben. Tom hat selbst keine Erklärung abgegeben. Der Vertrag müsste also durch Ben als Vertreter mit Wirkung für Tom geschlossen worden sein (§ 164 I BGB).
2. **Eigene Willenserklärung im fremden Namen** [1]: Ben hat das Rad selbst ausgesucht und den Kauf selbst erklärt. Er hatte Entscheidungsspielraum und ist kein Bote. Er hat ausdrücklich im Namen von Tom gehandelt. Die Offenkundigkeit ist gewahrt.
3. **Vertretungsmacht** [1]: Tom hat Ben keine Vollmacht erteilt. Auch eine Duldungs- oder Anscheinsvollmacht scheidet aus. Tom wusste nichts von dem Kauf, und Ben ist nicht schon früher für ihn aufgetreten. Ben handelte ohne Vertretungsmacht.
4. **Folge und Ergebnis** [1]: Der Vertrag ist schwebend unwirksam (§ 177 I BGB). Tom hat die Genehmigung am 20.11.2026 verweigert. Damit ist der Vertrag endgültig unwirksam. L hat gegen Tom keinen Anspruch aus § 433 II BGB.

b) Anspruch gegen Ben (4 Punkte)

1. **Voraussetzungen des § 179 I BGB** [1]: L könnte gegen Ben einen Anspruch aus § 179 I BGB haben. Ben hat als Vertreter ohne Vertretungsmacht einen Vertrag geschlossen. Tom hat die Genehmigung verweigert.
2. **Kenntnis des Vertreters** [1]: Ben kannte den Mangel seiner Vertretungsmacht. Deshalb haftet er nach § 179 I BGB nach Wahl der L auf Erfüllung oder auf Schadensersatz. Hätte er den Mangel nicht gekannt, haftete er nur auf den Vertrauensschaden (§ 179 II BGB).
3. **Kein Ausschluss nach § 179 III BGB** [1]: L kannte den Mangel nicht und musste ihn auch nicht kennen, denn sie hatte keinen Anlass, an der behaupteten Vollmacht zu zweifeln. Ben ist 22 und voll geschäftsfähig. Die Haftung ist nicht ausgeschlossen.

4. **Ergebnis** [1]: L kann von Ben wählen: Erfüllung, also Zahlung von 1.200 € gegen Übergabe und Übereignung des Rads, oder Schadensersatz.

c) Verjährung (2 Punkte)

1. **Fristberechnung** [1]: Der Anspruch aus § 179 I BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährung von drei Jahren (§ 195 BGB). Sie beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und die Gläubigerin von den Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat (§ 199 I BGB). Der Anspruch entsteht mit der Verweigerung am 20.11.2026. L kennt Ben. Die Frist beginnt mit Ablauf des 31.12.2026 und endet mit Ablauf von Montag, 31.12.2029. Hemmung oder Neubeginn sind nicht ersichtlich.
2. **Einrede** [1]: Die Klage vom 07.01.2030 kommt zu spät. Sie kann die Verjährung nicht mehr hemmen. Der Anspruch besteht zwar weiter, Ben ist aber berechtigt, die Leistung zu verweigern (§ 214 I BGB). Da er sich auf die Verjährung beruft, kann L ihren Anspruch nicht mehr durchsetzen. Ben beruft sich also zu Recht auf Verjährung.

Aufgabe 5 · Lösung (8 Punkte)

Eigene Lösungsskizze.

a) [1] Eine Willenserklärung ist eine Willensäußerung, die auf einen rechtlichen Erfolg gerichtet ist. Beispiel: das Angebot, ein Fahrrad für 300 € zu kaufen.

b) [2] Der **Vertreter** gibt eine eigene Willenserklärung im fremden Namen ab und hat einen Entscheidungsspielraum. Der **Bote** überbringt nur eine fremde, fertige Erklärung. Maßgeblich ist, wie er nach außen auftritt [1]. Der Vertreter muss mindestens beschränkt geschäftsfähig sein (§ 165 BGB). Der Bote braucht gar keine Geschäftsfähigkeit, auch ein 6-Jähriger kann Bote sein [1].

c) [2] Eine **Einwendung** wirkt von selbst, das Gericht beachtet sie ohne Weiteres. Beispiele: Nichtigkeit nach § 105 BGB, Erfüllung nach § 362 BGB [1]. Eine **Einrede** gibt dem Schuldner nur ein Recht, die Leistung zu verweigern. Sie wirkt nur, wenn er sich darauf beruft. Beispiel: Verjährung (§ 214 I BGB) [1].

d) [2] Verpflichtungsgeschäft (Kaufvertrag, § 433 BGB) und Verfügungsgeschäft (Übereignung, § 929 BGB) sind getrennte Geschäfte. Die Wirksamkeit der Verfügung hängt nicht vom Verpflichtungsgeschäft ab [1]. Beispiel: Der Kaufvertrag mit einem 15-Jährigen ist unwirksam. Die Übereignung an ihn ist trotzdem wirksam, weil sie lediglich rechtlich vorteilhaft ist. Der Verkäufer muss die Sache über § 812 BGB zurückfordern [1].

e) [1] Ein **nichtiges** Rechtsgeschäft ist von Anfang an unwirksam, ohne dass jemand etwas tun muss (z. B. §§ 105, 125, 138 BGB). Ein **anfechtbares** Rechtsgeschäft ist zunächst wirksam. Es wird erst durch die Anfechtungserklärung rückwirkend nichtig (§ 142 I BGB).

Auswertung

Zähl deine Punkte zusammen und lies die passende Zeile.

Punkte	Einschätzung	Was du jetzt tust
0–29	Nicht bestanden. Die Grundlagen sitzen noch nicht.	Kapitel 1 (Gutachtenstil) neu lesen. Dann die Kapitel der Aufgaben mit den wenigsten Punkten durcharbeiten und die Übungen dort schriftlich lösen. In einer Woche diese Probeklausur wiederholen.
30–39	Knapp bestanden. Die Technik stimmt, aber Normen oder Fristen fehlen.	Prüfungsschemata (Vertragsschluss, §§ 106 ff., Anfechtung, Stellvertretung) auswendig lernen. Fristen in Kapitel 6 nachrechnen.
40–49	Gut. Du kannst die typischen Fälle lösen.	Gezielt die Aufgaben wiederholen, in denen du Punkte verloren hast. Auf genaues Zitieren achten (Absatz, Satz, Alternative).
50–60	Sehr gut. Du bist auf Klausurniveau.	Die Kapitel 8 und 9 (Leistungsstörungen, Schadensersatz, AGB) dazunehmen. Sie fehlen in dieser Probeklausur, können aber geprüft werden.

Hast du in einer Aufgabe weniger als die Hälfte der Punkte, wiederholst du diese Kapitel:

Aufgabe	Weniger als	Kapitel zum Wiederholen
1	8 Punkte	Kapitel 3 (Willenserklärung, Zugang, Vertrag), Kapitel 6 (Fristen)
2	7 Punkte	Kapitel 4 (Geschäftsfähigkeit), Kapitel 6 (Fristen), Kapitel 7 (Abstraktionsprinzip)
3	6 Punkte	Kapitel 4 (Anfechtung), Kapitel 6 (Fristen)
4	5 Punkte	Kapitel 5 (Stellvertretung), Kapitel 6 (Verjährung)
5	4 Punkte	Kapitel 1 (Einwendung und Einrede), Kapitel 3, Kapitel 5, Kapitel 7